



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 179.340 - SP (2012/0096046-8)

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADORA : MILENA DAVI LIMA E OUTRO(S)
AGRAVADO : MÁRIO LOPES DA CRUZ E OUTRO
ADVOGADO : CRISTIANE MARQUES E OUTRO(S)

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TOMBAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR. ART. 35 DO ESTATUTO DAS CIDADES. SÚMULA 280/STF POR APLICAÇÃO ANALÓGICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS OCORRIDOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.

1. Em razão do que dispõe o art. 35 do Estatuto da Cidade, para saber acerca da possibilidade de se transferir o direito de construir quando o imóvel for tombado, é necessária a análise de Lei do Município de Santos. Por essa razão, patente a incidência da Súmula 280/STF, por aplicação analógica, a inviabilizar o conhecimento da presente insurgência.

2. Para infirmar as conclusões do acórdão recorrido (inexistência de causa superveniente à sentença e a extinção do direito de compensação pela ação de conhecimento), com o fito de acolher a apontada violação ao artigo 741, inciso VI, do CPC, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça.

3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a), sem destaque e em bloco."

A Sra. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a. Região), os Srs. Ministros Castro Meira, Humberto Martins e Herman Benjamin (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de novembro de 2012.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES , Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 179.340 - SP (2012/0096046-8)

RELATOR : **MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES**
AGRAVANTE : **MUNICÍPIO DE SANTOS**
PROCURADORA : **MILENA DAVI LIMA E OUTRO(S)**
AGRAVADO : **MÁRIO LOPES DA CRUZ E OUTRO**
ADVOGADO : **CRISTIANE MARQUES E OUTRO(S)**

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Santos contra a decisão de fls. 214/215, assim ementada:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TOMBAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 35 DO ESTATUTO DAS CIDADES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF POR APLICAÇÃO ANALÓGICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS OCORRIDOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ. AGRADO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Nesta oportunidade, o agravante alega: (i) a não incidência da Súmula 280/STF; (ii) que *"o objeto do recurso especial não trata de matéria fática, mas simplesmente a possibilidade jurídica da indenização se dar por meio de transferência do potencial construtivo, nos termos, repita-se, do artigo 35 do Estatuto da Cidade, por configurar modalidade de compensação"* (fls. 219).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 179.340 - SP (2012/0096046-8)

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TOMBAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR. ART. 35 DO ESTATUTO DAS CIDADES. SÚMULA 280/STF POR APLICAÇÃO ANALÓGICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS OCORRIDOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.

1. Em razão do que dispõe o art. 35 do Estatuto da Cidade, para saber acerca da possibilidade de se transferir o direito de construir quando o imóvel for tombado, é necessária a análise de Lei do Município de Santos. Por essa razão, patente a incidência da Súmula 280/STF, por aplicação analógica, a inviabilizar o conhecimento da presente insurgência.

2. Para infirmar as conclusões do acórdão recorrido (inexistência de causa superveniente à sentença e a extinção do direito de compensação pela ação de conhecimento), com o fito de acolher a apontada violação ao artigo 741, inciso VI, do CPC, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça.

3. Agravo regimental não provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): O presente agravo regimental não merece lograr êxito.

Com efeito, deduz-se das razões recursais que a agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, deu a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do STJ sobre a matéria.

Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em primeiro lugar, para melhor compreensão da matéria deduzida em Juízo, vejamos o que dispõe o art. 35 do Estatuto da Cidade:

Da transferência do direito de construir

Art. 35. *Lei municipal*, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
 - II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;
 - III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.
- § 1º A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput.
- § 2º A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir.

Conforme visto na transcrição do dispositivo, para saber acerca da possibilidade de se transferir o direito de construir quando o imóvel for tombado, é necessária a análise de Lei do Município de Santos. Por essa razão, patente a incidência da Súmula 280/STF, por aplicação analógica, a inviabilizar o conhecimento da presente insurgência.

Em segundo lugar, o Tribunal a quo, acerca do art. 741, inciso VI, do CPC, assim se manifestou (fls. 111):

[...]

A compensação nos moldes do art. 741 do CPC não opera, eis que é devida em razão de acontecimentos posteriores à sentença, hipótese diversa dos autos. A propósito, a sentença proferida na ação de conhecimento extinguiu esse direito.

[...]

Ora, infirmar tais conclusões (inexistência de causa superveniente à sentença e a extinção do direito de compensação pela ação de conhecimento), com o fito de acolher a apontada violação ao artigo 741, inciso VI, do CPC, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça.

Com essas considerações, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo regimental.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2012/0096046-8

AgRg no
AREsp 179.340 / SP

Números Origem: 20010045500 4372001 5620120080265646 9063505000 994093091545
99409309154550000

PAUTA: 20/11/2012

JULGADO: 20/11/2012

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MAURO CAMPBELL MARQUES**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **HERMAN BENJAMIN**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS**

Secretária

Bela. **VALÉRIA ALVIM DUSI**

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADORA : MILENA DAVI LIMA E OUTRO(S)
AGRAVADO : MÁRIO LOPES DA CRUZ E OUTRO
ADVOGADO : CRISTIANE MARQUES E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Domínio Público - Patrimônio Histórico / Tombamento

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADORA : MILENA DAVI LIMA E OUTRO(S)
AGRAVADO : MÁRIO LOPES DA CRUZ E OUTRO
ADVOGADO : CRISTIANE MARQUES E OUTRO(S)

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a), sem destaque e em bloco."

A Sra. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a. Região), os Srs. Ministros Castro Meira, Humberto Martins e Herman Benjamin (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.